



PUTUSAN

Nomor 2306 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NYAMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Bung, Nomor 15, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. **RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo, Lrng 4, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. **SALMA**, bertempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo, Lrng 4, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. **SAHABU**, bertempat tinggal di Jalan Bung, Nomor 15, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Librahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Librahman S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pelita Raya, Ruko A5/8D, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **Ir. H. SUSILO HARAHAH**, bertempat tinggal di Tanjung Bunga, Jalan Gunung Bromo, Kav 350-352, RT 006, RW 001, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Iur. Yasser S. Wahab, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Yasmin Faizah Yuristiana, beralamat di Jalan Topas Raya, Nomor 5, Panakkukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Paccerakkang, Nomor 3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah Sarullah Bin Nabo;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (dahulu terletak di Kampung Boeng Lamoro 128, Parentana Karaeng (Aroeng) Soediang, Parentana Petoro Makassar), berdasarkan Kohir Nomor 725 CI, dengan Persil No. 37 DII, luas $\pm$ 0,49 Ha atas nama Sarullah Bin Nabo. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik Suwandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Carrefour (milik PT. Alfa Retailindo, Tbk);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Perintis Kemerdekaan;
Adalah tanah milik Para Penggugat warisan dari Alm. Sarullah Bin Nabo;
- 4. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Para Penggugat;
- 5. Menyatakan bahwa surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa yang dipergunakan oleh Para Tergugat adalah tidak sah serta tidak mengikat;
- 6. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak di atas tanah objek sengketa agar kiranya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soong*) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi putusan tersebut;
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscuur libel*;
2. Bahwa dalil penguasaan yang dimaksud pada angka 9 posita gugatan Penggugat, adalah dalil perbuatan penyerobotan tanah (*vide* Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik hak yang sah atas tanah seluas $\pm 11.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.8, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam buku Induk PBB Tamalanrea dengan Nomor Urut 2832 Nomor Buku Letter C 9083 Persil Nomor 49 DII dengan luas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dan 4.000 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara (tepatnya Barat Laut) : Jl Perintis Kemerdekaan

Sebelah Selatan (tepatnya Tenggara) : Sungai Tello

Sebelah Timur (tepatnya Timur Laut) : tanah H.A. Gassing

Sebelah Barat (tepatnya Barat Daya) : ALFA (Carrefour)

3. Menyatakan perolehan dan penguasaan tanah yang dilakukan oleh P.B. Harahap dan Penggugat Rekonvensi secara terus menerus selama ± 49 tahun lamanya, sebagai perolehan hak dan penguasaan *feitelijke* yang sah dan harus dilindungi oleh hukum,;
4. Menyatakan surat Simana Boetaja/Tanae Kohir Nomor 725 CI, Persil Nomor 37 DII seluas 0,49 Ha tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai surat bukti adanya hak Para Tergugat Rekonvensi di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan dalam Rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 265/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Ahli Waris Almarhumah Sarullah Bin Nabo;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (dahulu terletak di Kampong Boeng Lamoro 128, Parentana Karaeng (Aroeng) Soediang, Parentana Petoro Makassar), berdasarkan Kohir Nomor 725 CI, dengan Persil Nomor 37 DII, luas $\pm 0,49$ Ha atas nama Sarullah Bin Nabo. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik Suwandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Carrefour (milik PT. Alfa Retailindo, Tbk);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Perintis Kemerdekaan;Adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi warisan dari Alm. Sarullah Bin Nabo;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa yang dipergunakan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah serta tidak mengikat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak di atas tanah objek sengketa agar kiranya menyerahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa beban

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024



yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

7. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah "Nihil";

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MKS tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, semula Tergugat I, II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 265/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik hak yang sah atas tanah seluas $\pm 11.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.8,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024



Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam buku Induk PBB Tamalanrea dengan Nomor Urut 2832 Nomor Buku Letter C 9083 Persil Nomor 49 DII dengan luas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dan 4.000 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara (tepatnya Barat Laut) : Jl Perintis Kemerdekaan;

Sebelah Selatan (tepatnya Tenggara) : Sungai Tello;

Sebelah Timur (tepatnya Timur Laut) : tanah H.A. Gassing;

Sebelah Barat (tepatnya Barat Daya) : ALFA (Carrefour);

3. Menyatakan perolehan hak dan penguasaan tanah yang dilakukan oleh P.B. Harahap dan Penggugat Rekonvensi secara terus menerus selama ± 49 tahun lamanya, sebagai perolehan hak dan penguasaan *feitelijke* yang sah dan harus dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan surat Simana Boetaja/Tanae Kohir Nomor 725 CI, Persil Nomor 37 DII seluas 0,49 Ha tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai surat bukti adanya hak Para Tergugat Rekonvensi di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV/ semula Penggugat I, II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 265/Pdt.G/2022/PN Mks *juncto* Nomor 98/PDT/2023/PT MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Nyambang, 2. Ramli, 3. Salma, 4. Sahabu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 98/PDT/2023/PT Mks tanggal 10 Mei 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 265/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 25 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris Almarhumah Sarullah Bin Nabo;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (dahulu terletak di Kampong Boeng Lamoro 128, Parentana Karaeng (Aroeng) Soediang, Parentana Petoro Makassar), berdasarkan Kohir Nomor 725 CI, dengan Persil Nomor 37 DII, luas $\pm 0,49$ Ha atas nama Sarullah Bin Nabo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik Suwandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Carrefour (milik PT. Alfa Retailindo, Tbk);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;
Adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi warisan dari Almarhumah Sarullah Bin Nabu;
- 4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- 5. Menyatakan bahwa surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa yang dipergunakan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah serta tidak mengikat;
- 6. Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak di atas tanah objek sengketa agar kiranya menyerahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
- 7. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan;

Dan, atau apabila Ketua / majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023, kontra memori kasasi diterima tanggal 6 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas obyek sengketa;

Bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II karena adanya pemberian hak pakai atas tanah obyek sengketa kepada Let.Kol Harahap selaku orang tua Tergugat I berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri C.q Direktur Jenderal Agraria tanggal 4 September 1973 Nomor SK. 306/HP/DA/73 dan Tergugat I dan Tergugat II telah membayar kepada Negara sesuai surat bukti TT-1 dan TT-2, TT-3 sampai dengan TT-22 dan telah menguasai fisik bidang tanah obyek sengketa ± selama 49 tahun lebih secara berturut-turut dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat desa/kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NYAMBANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NYAMBANG**, 2. **RAMLI**, 3. **SALMA**, 4. **SAHABU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ttd./

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2306 K/Pdt/2024